法務部處分書　　113年度法義字第49號

申請人：顏○福

顏○福因明知為匪諜而不告密檢舉案件，受有期徒刑執行完畢後，未依法釋放，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

一、 申請意旨略以：申請人顏○福受臺灣警備總司令部（下稱警總）（51）警審更字第15號、（51）警審特字第67號判決處有期徒刑2年，於民國52年9月20日服刑期滿後，並未如期獲釋，直至52年10月5日始獲得釋放。

二、 本件係由財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會113年1月8日函轉申請人112年11月9日申請書向本部申請平復。

理　　由

一、 本件申請人受前開判決罪刑之宣告並自執行期間即50年9月21日至52年9月20日執行部分，業經財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會認定後已補償在案，是依促轉條例第6條第3項第1款規定，此部分於促轉條例施行之日起視為撤銷，並業經促進轉型正義委員會（下稱促轉會）107年10月4日公告（序號：1-0782），合先敘明。

二、 調查經過：

（一） 本部於113年1月9日向申請人電話詢問有關本件期滿未釋放部分是否曾受冤獄賠償，由申請人之女顏小姐協助確

認本件並未受冤獄賠償。

（二） 本部以「顏○福」為關鍵字，查詢國家發展委員會檔案管理局（下稱檔管局）之國家資訊檔案網，查得「蘇○啟等案（減刑、執行開釋）」、「間諜份子考管-顏○福案」等中有關申請人部分資料，於 113 年 1 月 19 日函請檔管局提供檔案，檔管局復於 113 年 1 月 24 日函復本部，本部並以上開檔案為本件論據。

三、 處分理由：

（一）依促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第 6 條第 3 項第 1 款規定，案件業依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利者，如基於同一原因事實而受刑事審判者，其有罪判決與其刑，或其他拘束人身自由之裁定，於促轉條例施行之日起均視為撤銷

1. 按「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應重新調查，不適用國家安全法第九條規定，以平復司法不法、彰顯司法正義、導正法治及人權教育，並促進社會和解。（第 1 項）下列案件，如基於同一原因事實而受刑事審判者，其有罪判決與其刑、保安處分及沒收之宣告、單獨宣告之保安處分、單獨宣告之沒收，或其他拘束人身自由之裁定或處分，於本條例施行之日均視為撤銷，並公告之：一、受難者或受裁判者依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復

受損權利之刑事審判案件。二、前款以外經促轉會依職權或申請，認屬依本條例應平復司法不法之刑事審判案件。(第3項)」促轉條例第6條第1項、第3項定有明文。

2. 查上開促轉條例第6條第3項第1款規定，係參考德國立法例以國會立法撤銷之方式，給予受判決者名譽回復及權益救濟，並明定可直接以立法撤銷之案件種類。是以，案件業依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利者，其基於同一原因事實而受刑事審判者，其有罪判決與其刑，或其他拘束人身自由之裁定，於促轉條例施行之日起視為撤銷。

（二）本件申請人自52年9月21日至52年10月5日止人身自由受拘束部分，係已公告撤銷之警總（51）警審更字第15號、(51）警審特字第67號判決確定前，警總以（52）晴星字第347號裁定依法延長羈押申請人，屬同一刑事審判案件之羈押裁定，並非申請意旨所稱之刑期屆滿未依法釋放。按促轉條例第6條第3項第1款，該等延長羈押之裁定業與前開判決一同視為撤銷

1. 經查，申請人自50年9月21日受逮捕羈押，復經警總51年5月17日（51）警審特字第59號判決判處申請人有期徒刑1年，經警總軍事檢察官對申請人部分聲請覆判後，國防部以51年7月16日51年度覆高洛字第18號判決撤銷原判決，發回警總更審。申請人之父顏○字於52年3月3日聲請停止羈押，經警總52年3月7日(52)

晴星字第115號裁定駁回。顏○字再以52年4月7日軍法抗告理由書狀抗告，後國防部以52年5月2日52年度覆普抗淦字第54號裁定書駁回抗告，有前開各判決書及裁定書可證。

2. 次查，警總於52年7月15日以(51)警審更字第15號、（51）警審特字第67號判決判處申請人有期徒刑2年，而後該部審判庭以判決尚未確定，認有繼續羈押申請人之必要，而後於52年7月2日（52）晴星字第241號裁定書延長羈押之期間屆滿前，又以52年9月2日（52）晴星字第347號裁定延長羈押2月，有上開判決書及裁定書可佐。

3. 經警總裁定延長羈押後，顏○字於52年9月16日以報告陳請警總軍法處處長說明申請人因本案休學，期限將至，如未能於同年9月25日辦理大學註冊復學，恐將退學。警總軍法處旋於同年9月24日以簽呈說明上情，內容略以：「……被告顏○福係于50年9月22日經本部保安處扣押，其宣告刑既為2年，依刑法第46條規定，裁判確定前羈押之日數，以1日抵有期徒刑1日之規定，計算至本(52年)9月1日羈押屆滿2年，既已折抵有期徒刑2年，又依刑事訴訟法第109條，案件經上訴者，被告羈押期間如已逾原審判決之刑期，除檢察官為被告之不利益而上訴外，應即撤銷羈押，將被告釋放。但得命其具保責付或限制居住之規定，本案判決尚未送達，將來送達後，軍事檢察官是否為被告之不利而上訴，并不得而知，但顏○福羈押期間已足以折抵初審判決刑期，既據請撤銷羈押，在覆判期間，以交保或責付為宜。」經簽准後始

於同年 10 月 5 日釋放申請人，此有申請人家屬 52 年 9 月 16 日報告、警總軍法處 52 年 9 月 24 日簽呈、警總顏○福案卡等在卷可稽。

4. 綜上，本件係（52）晴星字第 347 號裁定延長羈押申請人，屬（51）警審更字第 15 號、（51）警審特字第 67 號判決確定前之羈押，而非申請人申請意旨所陳未依法釋放，從而本件應非屬促轉條例第 6 條第 3 項第 1 款或第 6 條之 1 所規範之範疇，申請意旨應有誤會，是其所請，應予駁回。

5. 至該延長羈押裁定部分屬促轉條例第 6 條第 3 項第 1 款所稱拘束人身自由之裁定，當應於促轉條例施行之日起，與已公告撤銷之判決與其刑一同視為撤銷，併予敘明。

四、 據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條第 1 項、第 3 項第 2 款及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　4　月　1　8　日

部 長 蔡 清 祥

如不服本件處分，得自送達處分後之次日起 20 日內，依促轉條例第 6 條第 6 項規定，就該追訴所為處分向臺灣高等法院及其分院提起上訴、抗告或聲請撤銷之。

相關規定：

法院辦理促進轉型正義條例第6條救濟案件審理辦法第4條第1項規定：「促轉救濟案件，以促轉條例第6條第3項第2款提起救濟之該刑事有罪判決、單獨宣告之裁定或處分原管轄法院之高等法院及其分院管轄；對同條第4項有關追訴之處分提起救濟者，以該處分原管轄檢察署對應法院之高等法院及其分院管轄。」